



P U T U S A N

Nomor 99 /Pid Sus /2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa -
Terdakwa;

Terdakwa 1 :

1. Nama : **NOTARIS HALAWA Alias ARIS**
2. Tempat Lahir : Lawinda
3. Umur/ Tanggal Lahir : 21 tahun / 12 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Krakatau Ujung Gang Turi (Dekat Kantor
Jasa Marga) Tanjung Mulia, Kecamatan Medan
Deli
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Kuli;

Terdakwa 2 :

1. Nama : **KONELIO DAYA Alias KONEK**
2. Tempat Lahir : Lawinda
3. Umur/ Tanggal Lahir : 21 tahun / 24 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Serbaguna Pasar IV Helvetia (Depan
Sekolah PAB), Kecamatan Medan Deli
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Kuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap, tanggal 29 Juni 2018 dan diperpanjang penangkapan tanggal 4 Juli 2018 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 ;
8. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2019 ;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Terdakwa II ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap, tanggal 29 Juni 2018 dan diperpanjang penangkapan tanggal 4 Juli 2018 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 ;
8. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019 ;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Terdakwa-Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum *Prodeo* :
SUJIATI, S.H., Advokat yang beralamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Deli Serdang di Jalan Medan-Binjai Km.12 Nomor 28 B Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2606/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 12 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No 99/Pid Sus/2018/PT MDN tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 99/Pid Sus/2018/PT MDN tanggal 29 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Halaman 3 dari 19 hal Putusan Nomor 99/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka **Terdakwa NOTARIS HALAWA Als ARIS**, dan Terdakwa **KONELIO DAYA Als KONEK**, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Jalan Selamat Ketaren MMTC Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa Notaris Halawa Als Aris mengajak terdakwa Konelio Daya Als Konek untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa Konelio Daya Als Konek memberikan uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) demikian juga terdakwa Notaris Halawa Als Aris memberikan uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa Notaris Halawa Als Aris pergi ke Jalan Tuasan Medan dengan naik becak untuk membeli shabu-shabu, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa Notaris Halawa Als Aris menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal untuk membeli 1(satu) paket klip kecil narkotika jenis shabu-shabu, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa Notaris Halawa Als Aris dan terdakwa Konelio Daya Als Konek sepakat untuk menggunakan shabu-shabu didalam kamar mandi yang berada di Komplek MMTC selanjutnya para terdakwa pergi ketempat tersebut dengan terlebih dahulu terdakwa Notaris Halawa Als Aris mempersiapkan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut berupa bong, aqua, pipet, mancis dan jarum, namun ketika para terdakwa sedang mempersiapkan peralatan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut datang saksi Yusri Faisal, saksi Teguh S dan saksi David Sitanggang (merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Percut Sei Tuan) yang semula telah menerima informasi dari seseorang bahwa di didalam kamar mandi

Halaman 4 dari 19 hal Putusan Nomor 99/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek MMTC ada yang sedang menggunakan shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut selanjutnya para saksi Polisi langsung mendatangi tempat tersebut dan melihat para terdakwa hendak menggunakan shabu-shabu, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta menyita seluruh barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu, botol aqua gelas kecil yang berisikan 2(dua) sedotan/pipet, 2(dua) buah mancis masing-masing berwarna hijau dan biru dan 1(satu) buah jarum, pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa dimana 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu diperoleh para terdakwa dengan cara membelinya secara patungan dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) cabang Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 64/013700/2018 tanggal 18 Juli 2018 bahwa 1(satu) bungkus plastik klip putih kecil yang berisikan kristal diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.LAB-7068/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A.berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Notaris Halawa Als Aris dan konelio Daya Als Konekadalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaserta barang bukti B.berupa 1(satu) botol plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan barang bukti C.berupa 1(satu) botol plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urineyang diperiksa milik Terdakwa atas nama Notaris Halawa Als Aris dan konelio Daya Als Konek adalah Negatif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 19 hal Putusan Nomor 99/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka **Terdakwa NOTARIS HALAWA Als ARIS**, dan Terdakwa **KONELIO DAYA Als KONEK**, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Jalan Selamat Ketaren MMTC Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa Notaris Halawa Als Aris mengajak terdakwa Konelio Daya Als Konek untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa Konelio Daya Als Konek memberikan uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) demikian juga terdakwa Notaris Halawa Als Aris memberikan uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa Notaris Halawa Als Aris pergi ke Jalan Tuasan Medan dengan naik becak untuk membeli shabu-shabu, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa Notaris Halawa Als Aris menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal untuk membeli 1(satu) paket klip kecil narkotika jenis shabu-shabu, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa Notaris Halawa Als Aris dan terdakwa Konelio Daya Als Konek sepakat untuk menggunakan shabu-shabu didalam kamar mandi yang berada di Komplek MMTC selanjutnya para terdakwa pergi ketempat tersebut dengan terlebih dahulu terdakwa Notaris Halawa Als Aris mempersiapkan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut berupa bong, aqua, pipet, mancis dan jarum, namun ketika para terdakwa

Halaman 6 dari 19 hal Putusan Nomor 99/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mempersiapkan peralatan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut datang saksi Yusri Faisal, saksi Teguh S dan saksi David Sitanggang (merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Percut Sei Tuan) yang semula telah menerima informasi dari seseorang bahwa di didalam kamar mandi Komplek MMTC ada yang sedang menggunakan shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut selanjutnya para saksi Polisi langsung mendatangi tempat tersebut dan melihat para terdakwa hendak menggunakan shabu-shabu, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta menyita seluruh barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu, botol aqua gelas kecil yang berisikan 2(dua) sedotan/pipet, 2(dua) buah mancis masing-masing berwarna hijau dan biru dan 1(satu) buah jarum, pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa dimana 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu diperoleh para terdakwa dengan cara membelinya secara patungan dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa para terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) cabang Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 64/013700/2018 tanggal 18 Juli 2018 bahwa 1(satu) bungkus plastik klip putih kecil yang berisikan kristal diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.LAB-7068/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A.berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Notaris Halawa Als Aris dan konelio Daya Als Konek adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaserta barang bukti B.berupa 1(satu) botol plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan barang

Halaman 7 dari 19 hal Putusan Nomor 99/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti C. berupa 1(satu) botol plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Notaris Halawa Als Aris dan konelio Daya Als Konek adalah Negatif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-465/LPKAM.1/Euh.2/10/2018 tanggal 07 Januari 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"1. Notaris Halawa als Aris, 2. Konelia Daya als Konek"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"1. Notaris Halawa als Aris, 2. Konelia Daya als Konek"** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ;
 - Botol aqua gelas kecil yang berisikan 2 (dua) sedotan / pipet ;
 - 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna hijau dan biru ;
 - 1 (satu) buah jarum ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Januari 2019 Nomor 2.606/Pid Sus/2018/PN Lbp, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **1. NOTARIS HALAWA Alias ARIS**, dan Terdakwa **2. KONELIO DAYA Alias KONEK** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **1. NOTARIS HALAWA Alias ARIS**, dan Terdakwa **2. KONELIO DAYA Alias KONEK** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun**, dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ;
 - Botol aqua gelas kecil yang berisikan 2 (dua) sedotan / pipet ;
 - 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna hijau dan biru ;
 - 1 (satu) buah jarum ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Januari 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid/2019/PN Lbp tanggal 14 Januari 2019, dan Penuntut Umum juga menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Januari 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid/2019/PN Lbp tanggal 14 Januari 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2019 dan kepada Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa Telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 2606 /Pid.Sus/2018/PN.Lbp, tanggal 14 Januari 2019, menyatakan Terdakwa **1. NOTARIS HALAWA Alias ARIS, dan Terdakwa 2. KONELIO DAYA Alias KONEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Para Pembanding/Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;
2. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian dan tingkat Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bertempat sidang di Labuhan Deli keterangan saksi YUSRI, saksi TEGUH S dan saksi DAVID SITANGGANG (petugas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan) dan keterangan Para Pembanding/Terdakwa saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar Pukul 12.00 Wib Notaris Halawa Als Aris (Pembanding I/ Terdakwa I) mengajak Konelio Daya Als Konek (Pembanding II/Terdakwa II) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lalu Konelio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Als Konek (Pembanding II/Terdakwa II) memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) demikian juga Notaris Halawa Als Aris (Pembanding I/ Terdakwa I) memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Notaris Halawa Als Aris (Pembanding I/ Terdakwa I) pergi ke Jalan Tuasan Medan dengan naik becak untuk membeli shabu-shabu, setelah sampai ditempat tersebut Notaris Halawa Als Aris (Pembanding I/ Terdakwa I) menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal untuk membeli 1 (satu) paket klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut, kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 Wib Para Pembanding/Terdakwa sepakat untuk menggunakan shabu-shabu didalam kamar mandi yang berada di Komplek MMTC, selanjutnya Para Pembanding/Terdakwa pergi ketempat tersebut dengan terlebih dahulu Notaris Halawa Als Aris (Pembanding I/ Terdakwa I) mempersiapkan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut berupa bong, aqua, pipet, mancis dan jarum, namun ketika Para Pembanding/Terdakwa sedang mempersiapkan peralatan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut datang saksi YUSRI, saksi TEGUH S dan saksi DAVID SITANGGANG (petugas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan) yang semula telah menerima informasi dari seseorang bahwa didalam kamar mandi Komplek MMTC ada yang sedang menggunakan shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan melihat Para Pembanding/Terdakwa hendak menggunakan shabu-shabu, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Pembanding/Terdakwa serta melakukan penyitaan seluruh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu, botol aqua gelas kecil yang berisikan 2 (dua) sedotan/pipet, 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna hijau dan biru, dan 1 (satu) buah jarum, selanjutnya pada saat Para Pembanding/ Terdakwa diinterogasi oleh para saksi (petugas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan) Para Pembanding/Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu rencananya untuk digunakan dengan cara membelinya secara patungan dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum saksi YUSRI, saksi TEGUH S dan saksi DAVID SITANGGANG (petugas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan) melakukan penangkapan terhadap Para Pembanding/Terdakwa para saksi semula telah menerima informasi dari seseorang bahwa didalam kamar mandi Komplek MMTC ada yang **Sedang Menggunakan Shabu-Shabu**;
- b. Bahwa pada waktu saksi YUSRI, saksi TEGUH S dan saksi DAVID SITANGGANG melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Pembanding/Terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Para Pembanding/ Terdakwa diinterogasi oleh para saksi dan Para Pembading/Terdakwa mengakui bahwa **1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram** adalah milik Para Pembading/Terdakwa **dengan tujuan untuk digunakan bersama**. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan apa maksud dan tujuan Para Pembanding/Terdakwa dalam memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- c. Bahwa perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, Memang benar para pengguna sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Melainkan harus dipertimbangan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu. Putusan secara bulat dari majelis hakim dengan ketua Zaharuddin Utama dan anggota majelis Prof. Dr. Surya Jaya dan Suhadi pada tanggal 26 Juni 2012 lalu. **(dikutip dari Media online detik news tanggal 11 Agustus 2014 dengan judul “MA : Pasal 112 UU Narkotika Pasal Keranjang Sampah”)**;

Halaman 12 dari 19 hal Putusan Nomor 99/Pid Sus/2019/PT MDN



- d. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh Para Pembanding/Terdakwa dengan cara Notaris Halawa Als Aris (Pembanding I/ Terdakwa I) membeli pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul. 18.00 Wib dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Tuasan Medan seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Para Pembanding/Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut **dengan cara patungan yang awalnya Notaris Halawa Als Aris (Pembanding I/Terdakwa I) mengajak Konelio Daya Als Konek (Pembanding II/Terdakwa II) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lalu Konelio Daya Als Konek (Pembanding II/ Terdakwa II) memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) demikian juga Notaris Halawa Als Aris (Pembanding I/ Terdakwa I) memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah,) sehingga uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);**
- e. Bahwa pada waktu saksi YUSRI, saksi TEGUH S dan saksi DAVID SITANGGANG melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Pembanding/Terdakwa tersebut ditemukan peralatan alat untuk menggunakan shabu-shabu berupa : **botol aqua gelas kecil yang berisikan 2 (dua) sedotan/pipet, 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna hijau dan biru, dan 1 (satu) buah jarum;**
- f. Bahwa pada waktu saksi YUSRI, saksi TEGUH S dan saksi DAVID SITANGGANG melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Pembanding/Terdakwa tersebut ditemukan **1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah relatif sedikit / tidak melebihi jumlah batas pemakaian bagi penyalahguna yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan "agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram";**
4. Bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan



akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan setelah digunakan atau dikonsumsi. Padahal dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Upaya pencarian kebenaran yang dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya adalah pencarian kebenaran yang melulu pada target mencapai kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus digali lagi tujuan Para Pembanding/Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika tersebut. Adapun ketika Para Pembanding/Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Selamat Ketaren MMTK Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam **Menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan peralatan alat untuk menggunakan shabu-shabu berupa : botol aqua gelas kecil yang berisikan 2 (dua) sedotan/pipet, 2 (dua) buah Mancis masing-masing berwarna hijau dan biru, dan 1 (satu) buah jarum**. oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak pidana yang pantas dipersalahkan kepada Para Pembanding/Terdakwa adalah **"sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"**;

5. Bahwa fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pembanding/Terdakwa kepemilikan shabu oleh Para Pembanding/Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta yang berhubungan dengan peredaran Narkotika dan tidak pula ditemukan fakta bahwa Para Pembanding/Terdakwa dalam kepemilikan shabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi dari keterangan Para Pembanding/ Terdakwa kepemilikan shabu tersebut adalah untuk digunakan;
6. Bahwa kami Penasihat Hukum Para Pembanding/Terdakwa akan mengemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah menjadi Yurisprudensi sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385 K/Pid.Sus/201, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan



pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1375 K/Pid.Sus/2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2948 K/Pid.Sus/2015, kaedah hukumnya “ketentuan pasal 112 dan 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran Narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran Narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa dari kaedah hukum tersebut diatas disimpulkan bahwa seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal-pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalahguna, dengan ketentuan memenuhi syarat berat Narkotika kurang dari 1 (satu) gram dan bukan untuk yang bermotif ekonomi, meskipun sesungguhnya pelaku ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya;
8. Bahwa Penasihat Hukum Para Pembanding/Terdakwa berpendapat seharusnya terhadap perbuatan Para Pembanding/Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang menyatakan Para Pembanding/Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana tersebut. sebab Pasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut Umum. Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. akan tetapi jika ancaman pada dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimuat dalam dakwaan Subsidair yang telah dinyatakan terbukti, diterapkan secara rigit, maka terhadap Para Pembanding/Terdakwa paling singkat hanya bisa dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun. Penasihat Hukum Para Pembanding/Terdakwa berpendapat bahwa menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun yang hanya menguasai shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram



yang akan digunakan adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan kadar kesalahan Para Pembanding/ Terdakwa serta akan mendzalimi dan melukai rasa keadilan Para Pembanding/ Terdakwa dan Keluarga Para Pembanding/Terdakwa bahkan masyarakat. Maka dengan ini Penasihat Hukum Para Pembanding/Terdakwa dan Para Pembanding/Terdakwa beserta keluarga Para Pembanding/Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan untuk penerapan pidananya akan menerapkan standar ancaman pidana pada Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun Para Pembanding/ Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**.

9. Bahwa dalam putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama dimana Para Pembanding/Terdakwa dijatuhi Pidana Badan selama **7 (tujuh) tahun penjara**, dipandang terlalu berat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa niat awal Para Pembanding/Terdakwa dari awal membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk digunakan, namun saat ditangkap tidak sedang menggunakannya;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang disita adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan peralatan alat untuk menggunakan shabu-shabu berupa : botol aqua gelas kecil yang berisikan 2 (dua) sedotan/pipet, 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna hijau dan biru, dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan pengambilan urine Para Pembanding/Terdakwa untuk di test, apakah Para Pembanding/Terdakwa benar hanya sebagai pengguna, sehingga Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana sesuai dengan pengakuan Pembanding/ Terdakwa 1. NOTARIS HALAWA Alias ARIS sudah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sekitar selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pembanding/Terdakwa 2. KONELIO DAYA Alias KONEK menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sekitar selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Lembaga Pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas (overload) karena banyaknya kasus Narkotika dalam penjara dengan hukuman yang sangat lama;
- Bahwa dari jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Para Pembanding/Terdakwa, memungkinkan untuk dikurangi hukuman yang dijatuhkan kepada Para Pembanding/Terdakwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Surat Nomor W2.U4/621/HK. 01/1/2019 tanggal 16 Januari 2019 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Januari 2019 Nomor 2.606/Pid Sus/2018/PN Lbp serta memori banding dari Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Januari 2019 Nomor 2.606/Pid Sus/2018/PN Lbp, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam putusan majelis Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Januari 2019 Nomor 2.606/Pid Sus/2018/PN Lbp, yang dimohonkan banding.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 99/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh Linton Sirait, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo, SH.M.Hum., dan Haris Munandar, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Roselina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Agung Wibowo, SH.M.Hum.,

Linton Sirait, SH.MH.,

Ttd

Haris Munandar, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

Roselina, S.H.,